

**KERET- és TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS**

**2018. évre a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatásra**

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros Kormányhivatala**, mint a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve

székhelye: **1056 Budapest, Váci u. 62-64.**,

képviselőre jogosult: **dr. György István kormány megbízott,**

adószáma: **15789233-2-41**

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a **Szegedi SZEFO zrt.**

székhely: **6724 Szeged Tavaszi utca 2**

képviselőre jogosult neve **Kiss Sándor Csaba**

**Vezérigazgató**

adószáma: **11090036-2-06**

Számláját vezető pénzintézet megnevezése: **TAKARÉKBANK Központ**

Bankszámlaszáma: **11500092-11079422-00000000**

Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány lajstromszáma: **0155**

(a továbbiakban: Kedvezményezett) (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alábbi feltételekkel:

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Szegedi SZEFO zrt.<br>Központi szerződés-nyilvántartás |                                                  |
| Beérkezett: 2018 JAN. 15                               |                                                  |
| Nyilvántartási szám:<br>6/2018.                        | Ellenőrizte:<br>Nagy György                      |
| Eredeti példány helye:<br>Szeged, 1p.                  | Másolati példány helye:<br>1. Rehab. tanúsítvány |

2. DR. 1p.  
3. Titk.: vez. 1p.

**Preambulum**

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázat került meghirdetésre a megváltozott munkaképességű munkavállalók 2018. évre vonatkozó rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására. A Kedvezményezettel, mint nyertes pályázóval a Kormányrendelet III/A. fejezetében foglalt egyéni támogatás szabályai alapján kerül sor a jelen hatósági szerződés, az egységes szerkezetbe foglalt keret- és támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötésére.

A Kormányrendelet alapján a Támogató látja el a bér- és költségtámogatásra kiírt pályázattal összefüggő döntés-előkészítéssel, a Kedvezményezettel történő szerződéskötéssel, valamint az egyéni támogatás (a továbbiakban: támogatás) havi folyósításával és szakmai ellenőrzésével, a támogatás visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. A támogatás éves keretösszegéről a döntést a költségvetési törvény elfogadását követően a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter) hozta meg. A támogatás szakmai ellenőrzését a Támogató, pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.

A Miniszter a támogatás éves keretösszege alapján az általa meghatározott összegű támogatást a Támogató, mint kezelő közreműködésével biztosítja a Kedvezményezett részére.

**I. A Szerződő Felek kötelezettségei a támogatás mértékéről, időtartamáról, formájáról, valamint elszámolásának és folyósításának feltételeiről**

1. A Támogató - a Miniszter döntése alapján - a Kedvezményezett jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt székhelyén/telephelyén/fióktelepén, az ott felsorolt munkakörökben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához - amennyiben a Kormányrendeletben előírt feltételek teljesülnek - a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint támogatást biztosít a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti támogatási időszakra. A rehabilitációs foglalkoztatás jellemzőit, valamint a munkaidő-keretben történő rehabilitációs foglalkoztatás megállapítását munkakörönkénti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza. A pályázati eljárásban megadott székhely/telephelyek/fióktelepek közötti létszám-átcsoportosítás esetén a Kedvezményezett köteles azt az Igénykezelő Rendszerben (a továbbiakban: IKR) a Támogató részére hozzájárulás céljából bejelenteni.

A támogatás folyósításával és elszámolásával összefüggő részletes szabályokat - a Kormányrendelet III/A. fejezetében foglaltakkal összhangban - jelen Támogatási Szerződés tartalmazza.

2. A Támogató a Miniszter döntése alapján a **2018. január 1 - 2018. december 31.** közötti időszakra

**432 fő tartós foglalkoztatott (Kormányrendelet 1. § 9. pont), 12 fő 100%-os támogatási intenzitású tranzit foglalkoztatott és 31 fő 90%-os támogatási intenzitású tranzit foglalkoztatott és 160 fő 80%-os támogatási intenzitású tranzit foglalkoztatott (Kormányrendelet 1. § 10. pont), legfeljebb 12 havi (2018. január-december) átlagban összesen 635 fő Kormányrendelet 1. § 3 pontja szerinti létszámú, munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához biztosít támogatást.**

A Kormányrendelet alapján **vissza nem térítendő támogatásként** a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei finanszírozásához 772 671 200 Ft, azaz hétszázhetvenkettőmillió-hatszázhetvenegyezer-kettőszáz forint összegű bér-, és többletköltség támogatást nyújt a Magyar Köztársaság 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. sz. melléklete, XX. fejezet 20. cím, 47. alcím „Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosítószám: 264923) 2018. évi kerete terhére.

Egy fő tartós foglalkoztatott személyre a 2018. január 1. - december 31. időszakra jutó támogatás maximális összege 1 288 000 Ft, azaz egymillió-kettőszáznyolcvannyolcezer forint, egy fő 100%-os tranzit foglalkoztatott személyre a 2018. január-december időszakra jutó támogatás maximális összege 1 288 000 Ft, azaz egymillió-kettőszáznyolcvannyolcezer forint, egy fő 90%-os tranzit foglalkoztatott személyre a 2018. január-december időszakra jutó támogatás maximális összege 1 159 200 Ft, azaz egymillió-százötvenkilencezer-kettőszáz forint, egy fő 80%-os tranzit foglalkoztatott személyre a 2018. január-december időszakra jutó támogatás maximális összege 1 030 400 Ft, azaz egymillió-harmincezer-négyszáz forint.

A támogatás a 2. számú mellékletben, valamint a 2/a. számú melléklet szerinti „*Útmutató a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról*” szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján nyújtható támogatások 2018. évi elszámolásához” (a továbbiakban: Útmutató) dokumentumban megjelölt költségek támogatására vehető igénybe.

A havi támogatás-elszámolás során a tartós foglalkoztatásba sorolt megváltozott munkaképességű munkavállalók csak a jelen Támogatási Szerződésben foglalt létszámig vehetők figyelembe. Amennyiben a tartós foglalkoztatásba sorolt munkavállalók létszáma mégis meghaladja a Támogatási Szerződés I/2. pontjában a 2018. január-december időszakra meghatározott létszámot, a többletlétszámra a Kedvezményezett csak a tranzit foglalkoztatásba sorolt munkavállalók utáni egy főre jutó támogatásra lehet jogosult. Ez esetben a tartós foglalkoztatásba soroltak többletlétszáma beleszámíthat a tranzit foglalkoztatásba soroltak engedélyezett létszámába. A tranzit foglalkoztatásba soroltak létszáma növekedhet, azonban támogatásra a Kedvezményezett csak a Támogatási Szerződés I/2. pontjában meghatározott „összesen” létszámig jogosult. Amennyiben tartós foglalkoztatásba sorolt munkavállaló

helyett tranzit foglalkoztatásba sorolt munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatása valósul meg, abban az esetben a Kedvezményezett csak a tranzit foglalkoztatásba sorolt munkavállaló esetében egy főre jutó támogatásra lehet jogosult.

Amennyiben egy 90%-os vagy 80%-os támogatási intenzitású tranzit álláshelyet egy - az érintett munkavállaló rehabilitációs időtartamára, illetve a vonatkozó munkaviszonyának kezdetére való tekintettel - 100%-os mértékű támogatási intenzitással foglalkoztatható tranzit foglalkoztatott vagy tartós foglalkoztatott munkavállalóval töltene be, a támogatás ez esetben is csak 90%-os vagy 80%-os mértékben vehető igénybe.

3. A támogatás havi összegének igénylésénél a Kedvezményezett kötelezettsége az alábbiak figyelembe vétele:

- a. a támogatható költségek igénylésekor a 2/a. számú melléklet szerinti Útmutatóban foglaltak szerint kell eljárni;
- b. a munkabér és a kapcsolódó közterhek összegének igénylésekor a Kormányrendelet 21. §-ában foglaltak az irányadók;
- c. adott munkavállaló esetében a többletköltség csak akkor igényelhető, ha a munkavállalóra a bérköltség támogatásának feltételei teljesülnek;

d. **nem támogatható a bérköltség**, ha a támogatással érintett munkavállaló

1. öregségi nyugdíjra jogosult,
2. munkaszerződés szerinti átlagos napi munkaideje nem éri el a napi 4 órát,
3. rehabilitációs foglalkoztatása nem a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony keretében történik,
4. rehabilitációs foglalkoztatására munkaerő-kölcsönzés keretében, vagy - a munkapróba és a más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység kivételével - a munkaszerződéstől eltérő munkáltatónál kerül sor,
5. munkaköre a meglévő képességekkel, illetve az egészségkárosodás veszélye nélkül nem látható el,
6. esetében az Mt. szerinti teljesítménykövetelmény megállapításakor figyelmen kívül hagyták a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenés mértékét,
7. a munkabér kifizetése mellett munkát nem, vagy a munkaszerződésben megjelölt időtartamtól kevesebb időben végez,
8. munkavégzése helyének tekintetében nem teljesülnek a Kormányrendelet 3. §-ában foglalt feltételek,
9. személyes rehabilitációs tervében meghatározottak teljesülésére a Kedvezményezettnek nem biztosítottak a feltételek,
10. rehabilitációs foglalkoztatási körülményeinek ellenőrzését a Kedvezményezett - más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység esetén a vállalkozás - nem teszi lehetővé,
11. tekintetében a Kedvezményezett a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

4. A Kedvezményezett a havi támogatás elszámolását a székhelye szerint területileg illetékes Kincstár Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (a továbbiakban: Iroda) részére juttatja el elektronikus úton, az Igénykezelő Rendszeren (a továbbiakban: IKR) keresztül a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, jelen Támogatási Szerződés 5.a. és 5.b. mellékletében meghatározott formában és adattartalommal. A havi elszámolás elengedhetetlen részét képezi az elszámolási Nyilatkozat eredeti példánya, amit az Iroda részére legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell eljuttatni. A Kincstár a határidőre beküldött, hibátlanul és hiánytalanul kitöltött - illetve a benyújtási határidőig megfelelően korrigált vagy hiánypótoló - elszámolás Kincstári Hitelesítési Jelentését továbbítja a Támogató részére.

A támogatás egy hónapra számított keretösszegét a Támogató a Támogatási Szerződés megkötését követő második hónap 8. napjáig - a Kormányrendelet 39. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak szerint - előlegként, azt követően pedig havonta a Kedvezményezett igénylése alapján a Kincstár által kiállított Kincstári Hitelesítési Jelentésnek megfelelően, banki átutalással folyósítja a jelen Támogatási Szerződésben megadott bankszámlára a következők szerint:

- a. elszámolás akkor nyújtható be, ha a Kedvezményezett a munkavállalók tárgyhónapra járó munkabérét és annak közterheit megfizette,
- b. a támogatás akkor folyósítható, ha annak kifizetését a Kedvezményezett a havi támogatás-elszámolással az IKR-en keresztül igényli,
- c. havonta legfeljebb a 2018. január 1. - 2018. december 31. közötti időszakra megítélt támogatás időarányos részének (a támogatásigénnyel érintett és az azt megelőző hónapok együttes számának és a jóváhagyott éves támogatás 1/12-ed részének szorzata) és az addig folyósított összes támogatásnak a különbözete igényelhető és számolható el,
- d. a tárgyhónapra vonatkozóan - a munkabéren és annak közterhein túlmenően - olyan, a támogatott feladatok teljesítésével összefüggően ténylegesen felmerült költségek igényelhetők, amelyeket jelen Támogatási Szerződéshez mellékelt Útmutató elszámolhatónak minősít, és amelyeket a Kedvezményezett számviteli (főkönyvi, analitikus) nyilvántartásban elszámolt, feltéve, hogy a pénzügyi teljesítés legkésőbb a támogatott rehabilitációs foglalkoztatás időtartamának lejártát követő második hónap 20. napjáig megtörténik,
- e. a Kormányrendelet 37. § (3) bekezdésével és 38. § (1) e) pontjával összhangban támogatás legfeljebb a tényleges rehabilitációs foglalkoztatás alapján számított támogatások összegéig igényelhető,
- f. a támogatott rehabilitációs foglalkoztatás időtartama alatt az igényelt támogatás együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződés szerinti 2018. január 1.-december 31. időszakra vonatkozó támogatás összegét,
- g. támogatás nem igényelhető a szociális hozzájárulási adó adójóváírásként, adókedvezményként igénybevett részére,
- h. a támogatási időszakra vonatkozó utolsó korrekciós elszámolás benyújtásának határideje a támogatási időszakot követő harmadik hónap első napja - amennyiben a Kedvezményezett támogatási szerződése megszűnik, úgy a szerződés megszűnését követő harmadik hónap első napja -, ezt követően elszámolás nem nyújtható be,
- i. adott hónapra vonatkozó elszámolás csak akkor nyújtható be, ha a Kedvezményezett előző hónapra vonatkozó elszámolása a Kincstár által elfogadásra került,
- j. előleg kifizetésére csak akkor van mód, ha a Kedvezményezett valamennyi bankszámlája tekintetében felhatalmazói nyilatkozatot bocsátott a Támogató rendelkezésére.

Amennyiben a Kedvezményezett az 5a. és 5b. számú mellékletek szerinti havi támogatás-elszámolását hibátlanul és hiánytalanul határidőre benyújtja az Iroda részére, úgy a Támogató az elfogadott és lezárt elszámolás alapján kiállított és az elszámolás benyújtását követő hónap 8. napját megelőző negyedik munkanap végéig a Támogatóhoz eljuttatott Kincstári Hitelesítési Jelentés alapján, legkésőbb a jogosultsági hónapot követő második hónap 8. napjáig a Kedvezményezett részére a támogatást elutalja.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi támogatás-elszámolást hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az Iroda az IKR-en keresztül értesíti a Kedvezményezettet. Az elszámolás mindaddig nem kerül lezárásra, amíg a Kedvezményezett a jelzett hibát, vagy hiányosságot nem javította, addig elfogadott és lezárt elszámolás hiányában Kincstári Hitelesítési Jelentés kiállítására nincs mód. Ha a Kedvezményezett az igénylését késedelmesen, a tárgyhónapot követő hónap 20. napja után nyújtja be, Támogató a támogatást az elfogadott és lezárt elszámolás benyújtását követő 30 napon belül utalja.

Kedvezményezett az el nem számolt előleget a Támogató részére legkésőbb az utolsó elszámolt hónapot követő harmadik hónap 1-jéig visszafizeti.

## II. A Szerződő Felek további kötelezettségei

1. A Kedvezményezett jelen Támogatási Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Kormányrendeletben meghatározott rehabilitációs foglalkoztatást biztosítja, valamint

- a. a támogatás igénybevétele és felhasználására vonatkozó jogszabályi követelményeket a támogatás folyósításának időtartama alatt teljesíti, továbbá haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül írásban bejelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben változás, illetve a jelen Támogatási Szerződésben foglaltakat érintő változás következik be,
- b. ha az 1. számú mellékletben meghatározott székhely/telephelyek/fióktelepek között létszám-átcsoportosítást hajt végre, azt az a) pontban megjelölt határidőben a Támogató részére jóváhagyás céljából bejelenti az IKR-en keresztül, amelyről visszajelzést kap,
- c. a Kormányrendelet 33. §-a alapján megkötött egyéni foglalkoztatási megállapodások rögzítését, valamint azok szükség szerinti módosításait az IKR elektronikus felületén hajtja végre,
- d. a rehabilitációs foglalkoztatást a munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában megjelölt tevékenységi köreiben,
- e. számviteli rendszerét úgy alakítja ki, hogy a főkönyvi könyvelés, valamint az analitikus nyilvántartás alkalmas legyen a támogatott költségek elkülönített nyilvántartására és ellenőrzésére,
- f. a rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
  - az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzésének helyét, a rehabilitációs foglalkoztatás jellegét, valamint a munkavégzéssel töltött időtartamokat,
  - az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási és adóazonosító jelét, egészségi állapotát (össz-szervezeti egészségkárosodásának/ munkaképesség-csökkenésének mértékét), fogyatékosági támogatásra, illetve rokkantsági járadékra jogosultságát, valamint az ellátás folyósításának tényét, továbbá az ezek igazolását szolgáló okirat(ok) másolatát,
- g. a rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor, valamint segítő személy foglalkoztatása esetén azok tevékenységről a Kormányrendelet 12. § (2), 13. § (2), 14. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
  - a segített megváltozott munkaképességű személy(ek) nevét,
  - a segítő személy, rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor által elvégzett tevékenység olyan megnevezését, ami a tevékenység szakmai tartalmának beazonosítására alkalmas,
  - az egyes tanácsadói vagy mentori tevékenységekre, illetve a segítésre fordított időtartamot,
- h. a képviseletre jogosult személyének változását a benyújtott változásbejegyzési kérelemnek és a cégbíróság elektronikus tértivevényének, vagy a változásbejegyzés e-aktájának megküldésével 8 napon belül bejelenti a Támogatóhoz szerződésmódosítás céljából,
- i. jelen Támogatási Szerződéshez kapcsolódóan valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók által befogadott a Kedvezményezett és a Támogató együttes aláírásával történő visszavonásig érvényes beszédési megbízásra vonatkozó, értékhatár nélküli felhatalmazást ad fedezethiány esetére legfeljebb 35 napos sorba állítási kötelezettség megjelölésével, amelynek jogosultjaként a Támogató, illetve a kezelésében lévő EMMI kezelői alszámla jelölendő meg. A fizetési számlájának, vagy egyéb bankszámlájának megváltozásáról a Támogatót a benyújtott változásbejegyzési kérelemnek és a cégbíróság elektronikus tértivevényének, vagy a változásbejegyzés e-aktájának, vagy a bankszámla megnyitását igazoló dokumentumok megküldésével 8 napon belül értesíti, és a Támogató részére benyújtja az új számlához kapcsolódóan a fent részletezett beszédési megbízásra vonatkozó felhatalmazói nyilatkozatot,

- j. amennyiben lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb meg nem fizetett köztartozása van, azt az arról történő tudomásszerzéstől, illetve a köztartozásról szóló hivatalos értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül, de legkésőbb a soron következő támogatás igényléséig írásban bejelenti,
- k. amennyiben vonatkozásában végelszámolási, felszámolási, csődeljárás, kénysztörölési eljárás, működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás indult, vagy a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte, arról a Támogatót 8 napon belül a szükséges dokumentumok becsatolásával írásban (elektronikus úton) tájékoztatja,
- l. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. § rendelkezéseire történő hivatkozással, a támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titokra való hivatkozással nem tagadhatja meg,
- m. a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint jár el,
- n. ha a foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, a támogatás feltétele, hogy Kedvezményezett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Mmtv.) 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint feletti létszámban foglalkoztasson,
- o. ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás halmozódása a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL. L. 187. 2014.6.26. 1. o., a továbbiakban: csoportmentességi rendelet) I. fejezet 8. cikkének (6) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges, a 12. sz. mellékletben tett nyilatkozat szerint,
- p. a munkapróba keretében történő foglalkoztatás esetén köteles a Kormányrendelet 42. §-ában foglaltak szerint eljárni,
- q. a Kormányrendelet 32. § (4)-(7) bekezdéseiben meghatározott feltételek bekövetkezésének esetén, az előírt kötelezettségeket teljesíti,
- r. teljesíti a mindenkor minimálbér/garantált bérminimum megfizetésére vonatkozó előírásokat,
- s. a részére kifizetett egyéni támogatásból ténylegesen felhasznált összeg legalább 60%-át a megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltségére fordítja, és e kötelezettsége teljesítésével a záró-beszámolójában elszámol,
- t. tudomásul veszi, hogy esetében a támogatás határértéke a csoportmentességi rendelet I. fejezet 4. cikk (1) bekezdés p) és q) pontja értelmében évente külön-külön nem haladhatja meg a 10-10 millió eurót, a 12. sz. mellékletben tett nyilatkozat szerint.
2. A Kedvezményezett jelen Támogatási Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
- a. a) az általa ténylegesen megfizetett, a támogatásba bevont megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltségének legfeljebb 75%-a támogatható,
- b. az a) pontban foglaltaktól eltérően a bérköltség legfeljebb 100%-a támogatható, ha a Kedvezményezett közhasznú jogállású egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági társaság, és az általa végzett, a létesítő okiratában közhasznú tevékenységként megjelölt tevékenység nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, továbbá a támogatással érintett munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatására kizárólag közhasznú tevékenységként megjelölt, nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében kerül sor. Amennyiben Kedvezményezett közhasznú jogállása a támogatási időszakban kerül nyilvántartásba vételre, Kedvezményezett a tranzit foglalkoztatottak magasabb támogatási intenzitását csak a Támogatási szerződés I/2. pontjában rögzített támogatási összeg erejéig veheti igénybe.
- A bérköltség 100%-ban történő támogatásának feltétele, hogy a közhasznú jogállásúként nyilvántartásba vett szervezet létesítő okiratában szerepeljenek az alábbiak:

- milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat,
  - a közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladato(k)hoz kapcsolódóan végzi,
  - a közfeladat(ok) ellátását megalapozó jogszabályhely(ek) megjelölése,
  - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból (amennyiben tagsággal rendelkezik),
  - gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez,
  - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységébe forgatja vissza,
  - szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
- c. a támogatás degresszivitására vonatkozó szabályt a tranzit foglalkoztatásban résztvevő munkavállalók esetében alkalmazza,
- d. a teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele - a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók által ledolgozott összes munkaórát (beleértve a képzésre fordított időt) figyelembe véve - a havi átlagban legalább napi 4 órás időtartamú rehabilitációs foglalkoztatás,
- e. a havi átlagban napi 4 órát el nem érő rehabilitációs foglalkoztatás esetén támogatás nem hívható le,
- f. nem jogosult támogatásra azon időszakban, amikor nem tesz eleget a Kormányrendelet 2-3. §-aiban meghatározott akkreditációs követelményeknek,
- g. köteles bejelenteni, ha a támogatott megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására tekintettel egyéb támogatást vesz igénybe,
- h. köteles a támogatás felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezetni, és a támogatással kapcsolatos minden szerződést, a szerződés azonosítására alkalmas módon záradékolt számlát, bizonylatot, illetve más okiratot azok keletkezésétől számított legalább 10 évig megőrizni,
- i. a Kormányrendelet alapján az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességűekre vagy azok csoportjaira tekintettel nyújtott támogatások nyilvántartását, valamint azok elszámolásának bizonylatait a támogatás megszűnését követő 10. év végéig megőrzi,
- j. az előző pontban részletezettek vonatkozásában és időtartamban köteles adatokat szolgáltatni, továbbá lehetővé tenni, hogy a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy ezen szervezetek jogutódjainak (a továbbiakban: ellenőrzésre jogosult szervezetek) képviselője azokba betekinthessen. Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult szervezetek ellenőreivel köteles együttműködni, részükre a kért információkat és felvilágosítást a helyszíni, illetve iratbekérési ellenőrzések alkalmával megadni, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat, igazoló okmányokat, számlákat és bizonylatokat, valamint az ellenőrzés szempontjából lényeges egyéb körülményeket - elsősorban a munkavégzés és a rehabilitációs foglalkoztatás helyszíni körülményeit, a támogatott beruházásokat és beszerzéseket stb. - bemutatni, illetve szükség esetén a dokumentumok (ideértve a fényképet, kép- és hangfelvételeket is) másolatát átadni, továbbá az ellenőrzés sikeres és zavartalan lebonyolításnak feltételeit biztosítani,
- k. a támogatás folyósításának megszűnését követő 10 évig az előző pontban nevesített szervezetek megkeresése esetén köteles a támogatási eszköz hatékonyságának vizsgálatához szükséges információt szolgáltatni,
- l. az ellenőrzésre jogosult szervezetek jelen Támogatási Szerződésben foglaltak betartását szakértők közreműködésével is ellenőrizhetik,

- m. az ellenőrzésre jogosult szervezetek az átutalt támogatások jogszerű és szerződésszerű felhasználását - beleértve a jelen Támogatási Szerződésnek való megfelelést is - a támogatás időtartama alatt és azt követően 10 évig folyamatosan ellenőrizhetik,
- n. a támogatás felhasználásának szabályszerűségét pénzügyi szempontokból a Kincstár az igénylés kiutalása előtt benyújtott dokumentumok alapján, valamint azután a helyszínen is ellenőrzi
- o. tudomásul veszi, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, egyenként ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról a Támogató adatot köteles szolgáltatni a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

A Támogató adatszolgáltatásának és a közzétételnek a módját az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. §-ai szabályozzák.

### 3. A Támogató

- a. köteles a jogszabályi, továbbá a jelen szerződésben részletezett támogatási feltételek teljesülése, illetőleg a Kedvezményezett kötelezettségeinek teljesítése esetén a Kedvezményezettnek a I.2. pontban meghatározott támogatást megfizetni,
- b. köteles a támogatást a Kedvezményezett határidőre benyújtott hibátlan és hiánytalan igénylése alapján - amennyiben a folyósítás alapját képező feltételek együttesen teljesültek - legkésőbb a jogosultsági hónapot követő második hónap 8. napjáig a Kedvezményezett részére átutalni.

### III. A Támogatási Szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, a szerződésszegés következményei

1. A Támogatási Szerződés a Támogató és a Kedvezményezett **közös megegyezése alapján módosítható/megszüntethető**. Kedvezményezett a Támogatási Szerződés módosítására/megszüntetésre irányuló kérelmét írásban, indoklással alátámasztva köteles a Támogató részére eljuttatni. A **Támogató jogosult** a Támogatási Szerződést **egyoldalúan**, akár a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményezve **módosítani**, amennyiben a módosításra jogszabály alapján, illetve ellenőrzésre jogosult szervezet megállapítása és javaslata miatt van szükség.

A **Támogató jogosult** a Támogatási Szerződést **egyoldalúan**, akár a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményezve **módosítani**, amennyiben a módosításra jogszabály alapján, illetve ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség.

#### 2. A Támogatási Szerződés **megszűnik**

- a. a Támogatási Szerződés időtartamának leteltével,
- b. a Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével,
- c. a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonásával.

3. Támogató a Támogatási Szerződéstől **eláll** és a teljes támogatási összeget **visszaköveteli**, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

- a. bizonyítást nyer, hogy a Kedvezményezett a támogatási igény benyújtásakor a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, illetve a döntést befolyásoló tény, adatot elhallgatott,
- b. a Kedvezményezetről bebizonyosodik, hogy a Közpénz tv. 6. §-a alapján nem részesíthető támogatásban,
- c. az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségét ismételten súlyosan megszegi.

4. A Támogató a Támogatási Szerződést **azonnali hatállyal felmondja**, és a jogosulatlanul igénybevett támogatást visszaköveteli, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

- a. a Kedvezményezett a támogatási időszakban vagy annak egy részében nem felel(t) meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályi feltételeinek;
- b. a Kedvezményezett végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést, kényszertörlési eljárásról szóló cégbíróági végzést közzétették, vagy az ellene indított felszámolást jogerősen elrendelték, működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás van ellene folyamatban, vagy a bírósági nyilvántartásból való törlésére sor került, vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt áll;
- c. Kedvezményezett a támogatást - vagy annak egy részét - nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő célra használja fel;
- d. a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés II.1 l), m) pontjaiban előírt kötelezettségének nem tesz eleget;
- e. a Kedvezményezett a támogatás felhasználására vonatkozó ellenőrzéstűrési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve akadályozza az ellenőrző szerv, személy tevékenységét.

5. A Támogató a Támogatási Szerződést **felmondja**, és a támogatás folyósítását - a jogszerűen elszámolt költségekre vonatkozó támogatás kifizetésével - megszünteti, ha a Kedvezményezett a rehabilitációs foglalkoztatást megszüntette.

6. A Támogató a szerződést a kötelezettségszegés súlyára tekintettel **felmondhatja** és a támogatás további folyósítását megszüntetheti, ha a Kedvezményezett

- a. a jelen szerződés II.1. f), i), j), p), q), r) vagy II.2. h) pontjában előírt kötelezettségének nem tesz eleget, és megjelölt határidőre sem pótolja hiányosságát;
- b. személyében az Mt. VI. fejezetében foglaltak alapján munkáltatói jogutódlás történik, kivéve, ha a Kedvezményezett helyébe lépő jogutód - a jogutódlásról szóló megállapodásban rögzített időpontban, munkaviszonyban álló - valamennyi munkavállaló munkáltatója lesz, valamint maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályok és a Támogatási Szerződés összes feltételének;
- c. megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a jogszabályi, illetve szerződéses kötelezettségét megszegi;
- d. a Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségeit önhibájából nem vagy nem a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint teljesíti;
- e. a Támogatási Szerződésben foglalt bejelentési, beszámolási vagy adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy 30 napon túli késedelemmel tesz eleget.

**7. A tényállás tisztázásáig támogatás nem folyósítható, amennyiben**

- a. a támogatási szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményekről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszakövetelését, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé,
- b. a Kedvezményezettel szemben a Támogatási Szerződés megkötését követően végelszámolási, felszámolási, csődeljárás, kénysztörlesztési eljárás, működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás indult, vagy a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte.
- c. a támogatás megállapításának feltételei nem teljesülnek,
- d. a Kedvezményezett a munkavállalói, vagy azok egy része számára a munkabért az adott határidőre nem fizeti meg,
- e. a Kedvezményezett a munkabér után fizetendő adót, járulékot nem, illetve határidőben nem fizeti meg.

**8. Támogató a Kedvezményezett részére kifizetett jogosulatlan támogatást visszaköveteli, ha**

- a. a III.3., illetve III.4. pontban foglalt feltételek közül legalább egy teljesül;
- b. Kedvezményezett a II.1. n) pontban előírt kötelezettségének nem tesz eleget;
- c. a Kedvezményezett olyan időszakra igényelt és kapott támogatást, amelyre vonatkozóan munkabér, illetőleg munkabérhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség nem terheli,
- d. a Kedvezményezett olyan időszakra igényelt és kapott támogatást, amelyre támogatás nem folyósítható;
- e. a támogatást a Kedvezményezett jogalap nélkül vette fel; ez esetben a jogalap nélkül felvett támogatást akkor is köteles visszafizetni, ha a jogalap nélküli kifizetés nem a Kedvezményezett szerződésszegésének következménye.

9. Amennyiben a kifizetett támogatás **visszakövetelésére kerül sor**, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 132. § (2) bekezdése alapján, Kedvezményezett az igénybevett támogatást az igénybevétel első napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részének megfelelő mértékben számított késedelmi pótlékkal növelten köteles a Támogató részére visszafizetni.

- a. Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét a támogatás visszafizetésére felszólító értesítésben is rögzített 10032000-01220328-50002454 számú, EMMI Fejezeti kezelésű alszámla - BFKH (Megvált. munkak.munkaváll.fogl.tám.) megnevezésű kezelői számlára köteles teljesíteni oly módon, hogy megjelöli jelen szerződés számát.

- b. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató adminisztratív hibájából keletkezik, a támogatás visszafizetése a megállapított határidőig pótlékmentes.
- c. Ha Támogató a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, illetve a jogosulatlanul felvett támogatást visszaköveteli, külön hatósági döntésben rendelkezik a visszakövetelendő támogatás pontos összegéről és a fizetési határidőről.
- d. A Támogató a közigazgatási végrehajtási eljárás során elsősorban a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 32-34. §-ainak előírásait alkalmazza.
- e. A Támogató a d) pontban foglalt eljárás eredménytelensége esetén haladéktalanul kezdeményezi a támogatás adók módjára történő behajtását.

**IV. A támogatás elszámolása, beszámolási kötelezettség**

1. Kedvezményezett köteles a 2018. január 1. - 2018. december 31. időszakra terjedő támogatás felhasználásáról - a Támogató és a Kincstár által meghatározott tartalommal - beszámolót készíteni, és a tárgyidőszakot követő harmadik hónap első napjáig a Kincstár részére két példányban postai úton, valamint elektronikusan megküldeni.
2. A támogatásból finanszírozható költségek között csak a Támogatási Szerződésben vállalt támogatott feladatok teljesítésével összefüggően, a támogatásra jogosultság időszakában felmerült, a Támogatási Szerződés azonosítására alkalmas módon záradékolt számviteli bizonylattal alátámasztott és számviteli nyilvántartásokban elszámolt, jelen szerződés 2/a. számú melléklete szerinti Útmutatóban feltüntetett költségeket lehet szerepeltetni, feltéve, hogy a pénzügyi teljesítés is megtörtént a támogatási időszakot követő második hónap 20. napjáig.
3. Ha a beszámoló és a záró helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyer, hogy a kiutalt támogatás összege meghaladja a támogatásból finanszírozható összeget, a különbözetet a Kedvezményezett köteles visszafizetni a Kincstár által lefolytatott záró ellenőrzés lezárását követően kiállított, visszakövetelésről rendelkező döntés közlésétől számított 30 naptári napon belül
4. Az elszámolási kötelezettséggel járó időszakon belül feltárt jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Kedvezményezett önkorrekció keretében köteles rendezni, ellenkező esetben azt a tárgyidőszakot követően - késedelmi pótlékkal növelten - visszakövetelésről rendelkező jogerős hatósági döntés alapján kell megfizetni.

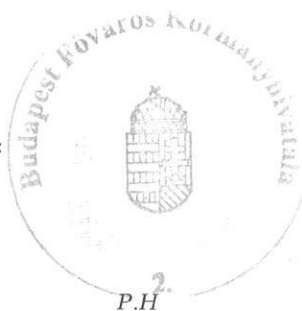
## V. Egyéb feltételek, kötelezettségek, kikötések

1. Kedvezményezett hozzájárul, valamint gondoskodik az érintett munkavállalók hozzájárulásáról, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatására tekintettel nyújtott további támogatásokra, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyújtható támogatásra vonatkozó adatokat a Támogató, az EMMI, a Kormányhivatal, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Kincstár kezelje.
2. Kedvezményezett vállalja a folyamatos együttműködést a rehabilitációs foglalkoztatás helye szerinti Kormányhivatal Járási Hivatalának rehabilitációs hatóságával, továbbá vállalja, hogy a megüresedő munkahelyek feltöltését, illetve a vállalt többletlétszám felvételét az illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala rehabilitációs hatósága rehabilitációs célú munkaközvetítői tevékenységének igénybevételével végzi el.
3. Kedvezményezett a Támogatási Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés alapján benyújtott igénylésben szereplő számviteli bizonylatok vonatkozó tételeit, banki átutalási igazolásokat, számlákat más támogató fél felé nem számolja el.
4. A Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) a Ket., az Áht., a Ptk., a Kbt., valamint a Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
5. A Támogatási Szerződés megkötését követően a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, és összegét a Támogató honlapján 60 napon belül közzé kell tenni.

Jelen Támogatási Szerződés 3 egymással mindenben megegyező 27 számozott oldalból álló példányban készült. Szerződő Felek a jelen Támogatási Szerződés tartalmát megismerték, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Aláírás dátuma: 2017. 12. 21.

Aláírás dátuma:

Csegedi P.H.ÉFO ert.  
2017. 12. 21.

Kedvezményezett

dr. György István

kormány megbízott

Támogató

2017 DEC 29.

pénzügyi ellenjegyző

2017 DEC 22.

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: